

Detalhes do Pedido

Ferramenta unificada para consultar pedidos e respostas da Lei de Acesso à Informação, além de decisões da 3ª instância (CGU) e 4ª instância (CMRI) sobre recursos.

Navegue pelo fluxo do pedido



1

Pedido Inicial
24/09/2023

2

Recurso de 1ª instância
-

3

Recurso de 2ª instância
-

Recurso de 3ª instância
-



Número do protocolo: 50001.040561/2023-12

Órgão: DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

Data Pedido: 24/09/2023

Assunto: Acesso à
informação

Pedido: Solicito acesso às decisões de recursos em primeira instância da JARI do DNIT nos meses de maio e junho, referentes a recursos contra infrações de velocidade superior à máxima permitida pela via. Em caso da informação conter dados sigilosos, que seja providenciado o acesso nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011). Em particular, seu parágrafo 2 do artigo 7, que versa: "§ 2º Quando não for autorizado acesso integral à informação por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo." Com, no mínimo, as informações: Texto/relato da decisão, membros do colegiado que proferiu a decisão e seus respectivos votos, resultado do julgamento, data do julgamento e número da sessão de julgamento. Lembrando que isso é o mínimo. As demais partes não sigilas também solicita-se se fazerem presentes.

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

não pode ser interpretado como possibilidade de requisitar todo e qualquer tipo de informação a ser prestada pela Administração Pública. O direito de acesso à informação, no entanto, possui natureza relativa, visto que o seu grau de proteção não se estende a todo o seu escopo, ou seja, o nível de salvaguardas aplicadas à proteção da garantia fundamental é mais limitado que o seu âmbito de proteção. A análise sobre a aplicabilidade das normas de transparência pública, dessa maneira, depende da interação entre o escopo do direito de acesso à informação e as limitações gerais ou específicas impostas ao seu exercício. A Lei de Acesso à Informação, nesse sentido, além de regulamentar o direito de acesso a informações produzidas e custodiadas por órgãos e entidades públicas, também disciplina o regime geral de proteção às informações e dados custodiados pelo Estado. O art. 6º, inciso III da LAI, dessa forma, estabelece que cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a proteção da informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual restrição de acesso. Os contornos mais relevantes do conceito de informação pessoal são apresentados pelo artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, o qual foi regulamentado pelos artigos 55 a 62 do Decreto nº 7.724/2012, onde está expresso que as informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem detidas pelos órgãos e entidades terão acesso restrito a agentes públicos legalmente autorizados e a pessoa a que se referirem, independentemente de classificação de sigilo. A sua divulgação se dá somente em hipóteses específicas mediante autorização do indivíduo detentor dos dados, o que não se observa na presente situação. Vale mencionar que, caso queira o cidadão, poderá requerer cópia parcial ou integral do processo de julgamento que o integre. Além disso, as normas que regulamentam o acesso à informação no Governo Federal instituem outras hipóteses legais que restringem o direito de acesso a documentos públicos, a fim de impor certos limites à utilização inadequada do canal aberto pela Lei de Acesso à Informação, tais quais os impostos no art. 13 do Decreto nº 7.724/2012: Art. 13. Não serão atendidos pedidos de acesso à informação: I - genéricos; II - desproporcionais ou desarrazoados; ou III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência do órgão ou entidade. O pedido desproporcional demanda análise de caráter quantitativo. Em Parecer sobre Acesso à Informação para atender ao Despacho Presidencial de 1º de Janeiro de 2023, a CGU expõe que "resta configurado o pedido desproporcional quando o atendimento dele venha a acarretar danoso esforço da Administração Pública e, conseqüentemente, dano à coletividade, tais como atrasos no cumprimento de outras atividades essenciais da instituição pública, cerceamento de direitos fundamentais de outros cidadãos ou até mesmo inviabilização do serviço de acesso à informação." Informa-se que as decisões da JARI não se apresentam compiladas em um arquivo. Dessa forma, para atender o que o cidadão solicita, deveriam ser abertos um a um dos recursos julgados no período de maio e junho do presente ano, que alcança a casa dos milhares, para extração das informações e inteiro teor das decisões proferidas. A demanda de um trabalho hercúleo revela uma incompatibilidade intrínseca entre o objeto e a razão pública dirigida ao bem comum - ou seja, a demanda excede os limites impostos pelos princípios gerais do direito e pelo meio social com que o direito de acesso a informação dialoga. Assim, a desproporcionalidade acarreta negativa a pedido de informação cujo volume de trabalho, para análise e tratamento dos dados





Governo Federal

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais

corroborado pelo Parecer da CGU mencionado acima. Agradecemos o contato e permanecemos à disposição. Participe da nossa pesquisa de satisfação, sua opinião é importante para melhorarmos nosso atendimento. Atenciosamente, Serviço de Informação ao Cidadão do DNIT – SIC/DNIT.

Data de resposta ao pedido: 06/10/2023 **Decisão:** Acesso Negado

Especificação da decisão: Pedido desproporcional ou desarrazoado



TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

[Conheça a Lei de Acesso à Informação - LAI](#)[Acesse informações publicadas](#)[Faça seu pedido de acesso à informação](#)[Acesse bases de dados abertos](#)[Acompanhe a implementação da LAI](#)

DADOS ABERTOS - LAI

[Dados para análise estatística de pedidos e respostas](#)[Dados detalhados sobre pedidos sem conteúdo restrito](#)



Governo Federal

Busca LAI

Pesquisa de Pedidos de Acesso à Informação e Decisões Recursais



Acesso à
Informação

